

1502383-19.2021.8.26.0428

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Anderson Pestana de Abreu

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Presentes duas causas de aumento contidas na parte especial do Código Penal, "possível a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

2ª Vara

Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulínia-SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502383-19.2021.8.26.0428 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502383-19.2021.8.26.0428

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2231113/2021 - DEL.POL.PAULINIA, 19835700 - DEL.POL.PAULINIA, 2577/21/319 - DEL.POL.PAULINIA, 2231113 - DEL.POL.PAULINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodolpho Augusto Lauriano Clemente e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Anderson Pestana de Abreu

Vistos.

RODOLPHO AUGUSTO LAURIANO e LUCAS CABRAL DE OLIVEIRA foram denunciados e estão sendo acusados pela prática do crime do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal e RODOLPHO AUGUSTO LAURIANO também como incurso no artigo 15, da Lei nº 10.816/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no dia 24 de

agosto de 2021, por volta da 23h25, na Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, nº 1005, Nova Paulínia, no interior do "Posto Berenguel", nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Renato Donizete Tessaro, a quantia de R\$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) em dinheiro, de propriedade da vítima. Nas mesmas circunstâncias fáticas, Rodolpho efetuou disparo de arma de fogo em via pública.

A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2021, conforme fl. 102.

Os réus foram devidamente citados, conforme fls. 118 e 120, e apresentaram defesa prévia às fls. 128/129 e fls. 135/140.

Houve a realização da audiência de instrução, conforme fls. 172/173, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas e os réus foram interrogados.

O Ministério Público apresentou alegações finais oralmente, em gravação audiovisual, pugnado pela procedência da pretensão punitiva.

A Defesa de Rodolpho, requereu a compensação da atenuante da confissão espontânea e que seja afixada a pena no mínimo legal nos termos da defesa previa já apresentada.

A Defesa de Lucas, por sua vez, requereu a improcedência da pretensão punitiva, pois não foi o réu que portou ou disparou a arma de fogo e requereu a atenuante de confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como a detração da pena considerando que o réu se encontra preso há 7 meses.

É o relatório necessário.

Fundamento e Decido.

A materialidade delitativa está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante - fls. 06/07, auto de exibição e apreensão - fls. 19/22, boletim de ocorrência de fls. 12/18 e pela prova oral colhida em audiência.

A vítima Renato Donizete Tessaro foi ouvida em juízo, oportunidade na qual relatou que no dia dos fatos os indivíduos o renderam, anunciando que era um assalto, usando palavras ameaçadoras e de baixo calão, exigindo a entrega de dinheiro. Expôs que o garupa estava com uma arma de dois canos e uma camiseta muito marcante, pois era colorida. O que estava dirigindo desceu da moto e entrou no caixa para pegar o dinheiro, só achou algumas moedas e queria saber onde estava o resto dinheiro. Ele informou que estava no seu bolso. O réu pegou e eles saíram como se nada tivesse acontecido e ao fazer a rotatória deram um tiro para o alto olhando para a vítima. Expôs que ligou primeiro para o gerente do posto e depois para o 153, acionando a Guarda Municipal. Cerca de uma hora depois do ocorrido, a Guarda Municipal chegou com os indivíduos no posto de gasolina e perguntou se ele os reconhecia. Disse que no momento só reconheceu a arma e quando foi para a Delegacia reconheceu o garupa por causa da camiseta que trajava.

A testemunha Fábio Amaral, Guarda Municipal, foi ouvida em juízo, oportunidade na qual relatou que dia dos fatos foi lhe informado via controle da Guarda Municipal que havia ocorrido um assalto no posto de gasolina Berenguel e foram informadas as letras da placa do moto. Expôs que estava em patrulhamento no bairro Bom Retiro quando avistou a moto com dois indivíduos com mesmas letras da havia sido transmitido pela central. Ao solicitar que parassem, os mesmos iniciaram fuga, que continuou por várias ruas do bairro, onde o garupa dispensou dois objetos antes de virem a colidir com poste. Expôs que em um breve questionamento feito aos indivíduos ele assumiram a autoria do roubo e que dispensaram a arma e o dinheiro. Disse ainda que os conduziu para Delegacia e lá a vítima reconheceu os acusados.

A testemunha Edson Gonçalves Ferreira, Guarda Municipal, foi ouvida em juízo e corroborou a versão de seu colega de trabalho.

O réu Rodolpho Augusto Lauriano Clemente foi interrogado em juízo, oportunidade na qual relatou que no dia dos fatos estava em uma festa, sob efeito de drogas, e saiu com o réu Lucas para efetuar o assalto. Disse que efetuaram o assalto e que, ao saírem do posto de gasolina, efetuou o disparo para o alto sem querer e que não foi para ferir ninguém. Disse, ainda, que foi ele quem portou e apontou a arma e que a moto pertencia ao réu Lucas.

O réu Lucas Cabral de Oliveira foi interrogado em juízo, oportunidade na qual confessou o delito e empreendeu fuga. Disse que fez isso por que estava passando por necessidades. Disse, ainda, que quem portou e apontou arma e efetuou o disparo

foi o réu Rodolpho.

Como se pode ver, a confissão dos acusados encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Os réus foram presos em flagrante delito, na posse da arma utilizada no crime e que foi reconhecida sem sombra de dúvidas pela vítima. Assim, não há dúvida acerca dos fatos descritos na denúncia, de modo que a procedência do pedido é de rigor, quanto à prática do crime de roubo, ou seja, crime cometido mediante emprego de violência e grave ameaça.

Portanto, a conduta delitiva praticada pelos réus se adequa integralmente à figura típica descrita no artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I do Código Penal. O concurso de pessoas e o uso de arma de fogo restaram incontroversos durante a instrução.

A denúncia também merece acolhimento, no que diz respeito ao crime de que trata o artigo 15, da Lei nº 10.816/03. Isso porque, o disparo ficou comprovado pela prova testemunhal colhida em audiência e pela própria confissão do réu Rodolpho, que confirmou ter disparado para cima, razão pela qual a conduta se amolda à figura típica de que trata o artigo supracitado.

Desse modo, passo à dosimetria da pena.

Quanto ao réu Rodolfo Augusto Lauriano

1) Do crime de roubo - Artigo 157, § 2º, Inciso II, e § 2º-A, Inciso I, do Código Penal

Na primeira fase da dosimetria, nada a considerar, devendo reprimenda permanecer em seu mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase a pena verifico que há duas atenuantes, quais sejam, a confissão e o fato de o agente ser menor de 21 (vinte e um) anos. Contudo, tendo em vista que a pena base fora fixada em seu patamar mínimo, deixo de aplicar as referidas atenuantes sob pena de, não o fazendo, infringir a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual fica a pena fixada na fase anterior, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, a pena deve se majorada em:

A) 1/3 pelo concurso de agentes, na forma do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, passando ao patamar de 05 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

B) em 2/3 na forma do artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em razão do emprego da arma de fogo, passando ao patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de e 21 (vinte e um) dias-multa.

Quanto a cumulação de causas de aumento de pena, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.701.732 - SE (2020/0113284-2) RELATOR : MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) AGRAVANTE : WEVERTON SEBASTIAO DOS SANTOS (PRESO) ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE EMENTA AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Presentes duas causas de aumento contidas na parte especial do Código Penal, "possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda", uma vez que "O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes" (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). 2. Ademais, "optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa" (HC n. 501.063/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 3. Caso em que a sentença não declinou motivos que desbordem do tipo penal para a aplicação cumulada das majorantes (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), nos termos do art. 68,

parágrafo único, de modo que, ausente concreta fundamentação, a evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta, deve incidir apenas o maior aumento (2/3) na dosimetria da pena. 4. Agravo regimental provido. Conhecimento do agravo. Provimento do recurso especial. Fixação da condenação em 10 anos de reclusão e 24 dias-multa.

Assim, fixo a reprimenda definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de e 21 (vinte e um) dias-multa.

2) Do Crime de Disparo de Arma de Fogo – Artigo 15 da Lei nº 10.826/03

Na primeira fase, nada a considerar, devendo a pena ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, nada a considerar.

Na terceira fase não vislumbro nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual mantenho a pena no patamar de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3) Do Concurso Material - Do Artigo 69 do Código Penal.

Nos termos do artigo 69, do Código Penal, as penas devem ser aplicadas cumulativamente.

A) da pena do crime de roubo: 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de e 21 (vinte e um) dias-multa.

B) da pena do crime de disparo de arma de fogo: 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao réu Lucas Cabral de Oliveira

Na primeira fase da dosimetria, nada a considerar, devendo reprimenda permanecer em seu mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase a pena verifico que há atenuante de confissão. Contudo, tendo em vista que a pena já está em seu patamar mínimo, deixo de aplicar a referida atenuante sob pena de, não o fazendo, infringir a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual fica a pena fixada, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, a pena deve se majorada em:

A) 1/3 pelo concurso de agentes, na forma do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, passando ao patamar de 05 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

B) em 2/3 na forma do artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em razão do emprego da arma de fogo, passando ao patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de e 21 (vinte e um) dias-multa.

Quanto a cumulação de causas de aumento de pena, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.701.732 - SE (2020/0113284-2) RELATOR :

MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) AGRAVANTE :

WEVERTON SEBASTIAO DOS SANTOS (PRESO) ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DE SERGIPE EMENTA AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO

MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). DOSIMETRIA. TERCEIRA

FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL.

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1.

Presentes duas causas de aumento contidas na parte especial do Código Penal,

"possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda", uma vez que "O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga

que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes" (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA

PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). 2. Ademais, "optando o magistrado

sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a

escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos

autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a

necessidade de sanção mais rigorosa" (HC n. 501.063/RJ, relatora Ministra LAURITA

VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 3. Caso em que a sentença não declinou motivos que desbordem do tipo penal para a aplicação cumulada das majorantes (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), nos termos do art. 68, parágrafo único, de modo que, ausente concreta fundamentação, a evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta, deve incidir apenas o maior aumento (2/3) na dosimetria da pena. 4. Agravo regimental provido. Conhecimento do agravo. Provimento do recurso especial. Fixação da condenação em 10 anos de reclusão e 24 dias-multa.

Assim, fixo a reprimenda definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de e 21 (vinte e um) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, considerando a pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea a e b, do CP. Ademais, o crime foi cometido mediante emprego de violência e grave ameaça contra pessoa consubstanciada pelo uso de arma de fogo. Pelos mesmos motivos, uma vez que presentes os requisitos da prisão preventiva, nego aos réus o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e, em consequência CONDENO o réu RODOLPHO AUGUSTO LAURIANO, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas: 1) 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. 2) 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 15, da Lei nº 10.816/03, na forma do artigo 69, do Código Penal. CONDENO o réu LUCAS CABRAL DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa. em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I do Código Penal.

Com o trânsito em julgado:

- 1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;
 - 2) notifiquem-se os condenados para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP)
 - 3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84);
 - 4) lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;
 - 5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;
- P.R.I.C.

Paulinia, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA